



השיעור מתקיים  
בכל יום ראשון בשעה 20:15  
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול  
**רבי דוד יוסף שליט"א**  
מיום א' תמוז תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

## יחזו דעת

גליון 257

### פרשת חוקת

#### ממתי נער בר מצוה יכול לשמש שליח ציבור (ב)

**נושאי השיעור:** שליח ציבור שלא נתמלא זקנו בתפילה ובאמירת סליחות | לפרוס על שמע | קטן שלא נתמלא זקנו שהוא בעל קול ערב  
אם יכול לשמש שליח ציבור קבוע | בחור פחות מגיל 12 אם יכול לשמש שליח ציבור בתפילת מוסף | אם נשים רשאיות להתפלל מוסף  
| אם סומכים על חזקה דרבא בדאורייתא | ילד בר מצוה אם יכול לשמש שליח ציבור באקראי | מקור הדין של מניין בדבר שבקדושה |  
כמה תפילות ביום הם מדאורייתא | תפילה קצרה במנחה | כיצד ינהג מי שאינו יודע להתפלל | ברכת מעין שבע בליל שבת | בטל הטעם  
לא בטלה התקנה | ברית מילה בשבת | קידוש ביום שבת בבית הכנסת | 31 שנה ויום אחד | לעבור לפני התיבה בשנת אבל על אביו ואימו  
| אבל בימי השבעה אם יכול לשמש שליח ציבור

#### א. קטן שעשה בר מצוה לגשת להיות שליח ציבור

בגמרא במסכת חולין (כ"ד) כתוב: "תנו רבנן נתמלא זקנו ראוי להיות שליח ציבור לירד לפני התיבה" - כלומר כדי להיות שליח ציבור לא מספיק שיהיה בגיל בר מצוה אלא צריך שיהיה נתמלא זקנו. מאידך גיסא יש משנה מפורשת במסכת מגילה "קטן אינו עובר לפני התיבה" - משמע, שכל שהוא גדול מגיל בר מצוה הרי שרשאי לעבור לפני התיבה. את השאלה הזו שואלים הראשונים, ומחלקים חילוק פשוט וברור, שההבדל הוא בין שליח ציבור קבוע לשליח ציבור אקראי - חד פעמי, מפעם לפעם. כלומר שלא נותנים לו מינוי מכוון להיות שליח ציבור קבוע, שליח ציבור זה דבר מאד חשוב הוא מייצג את כל הציבור, ובשביל זה צריך שיהיה נתמלא זקנו, אבל אם זה באקראי מותר.

ואכן כך פסק מרן השלחן ערוך (סימן נ"ב סעיף ו) להלכה וז"ל: "אין ממנין אלא מי שנתמלא זקנו מפני כבוד הציבור, אבל באקראי מי שהביא שתי שערות יוכל לירד לפני התיבה". ע"כ.

#### ב. שליח ציבור בסליחות שבימים נוראים

כמובן מדובר כאן על שליח ציבור ממש, שצריך להתפלל תפילה שלימה, אבל למשל בסליחות שאומרים בימים נוראים בסוף כל תפילה, כמנהגנו הספרדים ביום הכיפורים שבסוף כל תפילה אומרים סליחות, או למשל כשלאחר החזרה אומרים פיוטים וכיו"ב, זה בוודאי שאפשר להעלות כל מי שהגיע לגיל בר מצוה. כל הנידון בפוסקים הוא באופן שהוא ממש שליח ציבור, שמוציא ידי חובה את הציבור.

#### ג. ביאור דברי הרמב"ם

הרמב"ם לא מזכיר את הדין הזה - מאיזה גיל יכול להיות שליח ציבור, אבל הוא כותב (פרק ח מהלכות תפילה ונשיאת כפים הלכה י"א) שלפרוס על שמע צריך שיהיה בן 13 ושיביא שתי שערות. ביאור הדבר,

'לפרוס על שמע' זה דבר שלא נוהגים בימינו, בזמננו היו נוהגים שלאחר שאומרים 'שתבח' עומד אחד מהציבור ואומר חצי קדיש וברכו והוא אומר בקול רם את ברכות קריאת שמע, וזה נקרא 'פורס על שמע', והמשנה (ס"ג) אומרת שקטן אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה, והרמב"ם כתב רק שלפרוס על שמע צריך שיהיה בן 13 אך לא כתב כלום לעניין לעבור לפני התיבה. מדייק מזה הפרי חדש (ס"ד) שהסיבה לכך היא, שהרמב"ם באמת סובר שלעניין לעבור לפני התיבה העיקר להלכה כמו הברייתא, שצריך שיתמלא זקנו ולא מועיל בכלל מי שהוא קטן מזה, אפילו באקראי.

אבל מרן הבית יוסף בכסף משנה שם כותב על הרמב"ם, שהסיבה שכתב זאת רק לעניין פורס על שמע, הוא מחמת שפורס על שמע אומר קדיש ומוציא את הציבור ידי חובה, והם שותקים ושומעים, וממילא סובר הרמב"ם שאין הבדל בין פורס על שמע לשליח ציבור, ובאמת שמי שלא נתמלא זקנו אינו יכול להיות גם שליח ציבור. כמו כן כותב שם הלחם משנה, ומוסיף ביאור, שפורס על שמע היינו אפילו באופן קבוע, שמותר שקטן יפרוס על שמע, אבל לגבי תפילה שזה ענין של כבוד הציבור, הרי הוא מוציא אותם גם ממש ידי חובת תפילה הרי שהוא דין אחר. ויש חילוק בין קבע לאקראי. וכך הוא להלכה למעשה, ובלאו הכי כבר מרן השלחן ערוך פסק שמגיל בר מצוה יכול להיות שליח ציבור באקראי בלבד.

#### ד. נער בר מצוה בעל קול ערב אם יכול לשמש כש"ץ בקביעות

השלחן ערוך ממשיך, שאם אין שליח ציבור אחר, רק ילד קטן שהגיע לגיל בר מצוה, ואם לא ניתן לו להיות שליח ציבור קבוע אלא רק באקראי, לא יהיה מי שיתפלל, כגון במקום שיש רק אנשים שלא יודעים להתפלל, או אנשים שאינם שומרים שבת וכיו"ב, שבמקרה כזה יש חשש שהציבור יתבטלו ממצות תפילה, שאז



הלכה ז) והרמב"ן (ענין ריש פרשת כי תשא) ועוד הרבה ראשונים. לעומת זאת, יש אומרים להיפך, שעד שאינו נעשה בן עונשין וכמו שכתוב בתורה - גיל 20, אינו שייך בזה כלל. ולכאורה השאלה הזו היא אם בכלל חייב ממש בתפילת מוסף, ומתוך זה יש לדון בכלל האם יכול גם להוציא ידי חובה את האחרים בתפילת מוסף.

בשו"ת יחווה דעת (ח"א סימן טו) דן בשאלה הזאת לגבי מה שנוהגים לתת בחודש אדר 'זכר למחצית השקל', מאיזה גיל צריך לתת, האם מגיל 13 או מגיל 20. והמסקנה שלו היא שיש לתת מגיל 13, כיוון שזו דעת הרמב"ם והרמב"ן ורוב הראשונים. לפי זה לכאורה יש לומר כן גם לגבי תפילת מוסף.

#### ז. שייכות נשים בתפילת מוסף

דרך אגב, אותה שאלה קיימת גם לגבי נשים, אישה שרוצה להתפלל תפילת מוסף, האם מותר לה להתפלל מוסף? שלוש תפילות ביום מותר לה למרות שאינה חייבת אלא רק בתפילה אחת, כי אמרו חז"ל (בבבא מצריא נ"א) 'ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו', היא יכולה להתפלל לכל הדעות. אבל לגבי מוסף יש בזה מחלוקת, אך ביביע אומר (ח"ב ח"א סימן ו' וע"ע ח"א ח"א סימן כח בהערה) פסק שיכולה להתפלל מוסף. והשאלה נובעת מזה אם אשה צריכה להשתתף בקרבנות ציבור או לא, שלכאורה אין לאשה חלק בקרבנות ציבור וממילא אינה שייכת בזה, אולם בתפילת מוסף יש נקודה נוספת, שהרי היא 'נשלמה פרים שפתינו' - זו תפילה אל הקב"ה שנזכה להקריב שוב קרבנות מוסף בבית המקדש, אם כן הרי שזה שייך גם לגבי נשים. וממילא יכולות להתפלל מוסף למרות שאינן שייכות בקרבנות הציבור. אם נאמר כך, ממילא גם לסוברים שחיוב התרומה של המחצית השקל היתה מבן 20, אפשר ששליח הציבור בתפילת מוסף יהיה כבר מגיל 13. וכך הוא להלכה, וכך הוא המנהג. לא ראינו בשום מקום שמחמירים בזה.

#### ח. תלמיד חכם זו מעלה בפני עצמה

אני זוכר שלפני כחמישים שנה, היה בחור אחד בן 17 שהיה תלמיד חכם, היה מצוין בלימוד, ובנוסף לכך היה חזן נפלא, ואאמו"ר מן זצוק"ל חיפש חזן לימים נוראים ומישהו המליץ לי עליו, ואז הוא בא להתפלל בבית כנסת של אאמו"ר מן זצוק"ל בשבת, ואאמו"ר נתן לו להיות שליח ציבור בתפילת מוסף ומאד נהנה ממנו, והוא לקח אותו להיות חזן בימים נוראים, ובראש השנה נתן לו באחד משני הימים להיות שליח ציבור במוסף. אמנם כבר נתמלא זקנו, אבל הוא נתן לו להיות שליח ציבור במוסף. וכבר דברתי על זה שבוע שעבר, שכשמדובר בתלמיד חכם אאמו"ר לא היה מקפיד שיהיה נשוי או בן שלושים ושיהיה לו ילדים, תלמיד חכם זו מעלה בפני עצמה. הרי שיש לנו מעשה רב שכך נהג גם בתפילת מוסף. כמו כן החזן יחזקאל ציון הי"ו ששימש כחזן אצל אאמו"ר מן זצוק"ל בקביעות בשבתות, ועד כמה שזכור לי, בשנת תשל"ה הוא נהיה שליח ציבור אצלו, ואני חושב שהוא לא כל כך מבוגר, ובאותם שנים הוא היה פחות מגיל 20, והוא היה חזן גם בשחרית וגם במוסף.

#### ט. חזקה דרבה

יש שאלה קשה שיש לדון בה, והיא ילד בן 13 שנים, ילד בר מצוה, האם הוא כבר יכול לגשת להיות שליח ציבור. הרי בדרך כלל ילד בר מצוה אין לו זקן כמעט בכלל, והרי חז"ל קבעו שכדי שילד יהיה בר מצוה צריך שיהיו שני תנאים: א. בן 13 שנים מלאות. ב. שהביא שתי שעורות באותו מקום. ואם הביא שתי שעורות יום לפני גיל 13 זו שומא - זה כלום, כלומר צריך שהוא יביא את אותם שתי שעורות לאחר שנעשה בן 13. כך ההלכה. והנה כתוב בגמרא (מנחות נ"א) אמר רבא [יש אומרים 'רבא' בא' ויש אומרים 'רבה' בה'], שקטן שהגיע לגיל 13 שנה חזקה שהביא שתי שעורות. כלומר שהקב"ה הטביע טבע

מותר למנותו אפילו בקבע. וז"ל: "אם אין שם מי שיודע להיות שליח ציבור כי אם בן 13 ויום אחד, מוטב שיהא הוא שליח ציבור משיבטלו לשמוע קדושה וקדיש".

ויש לדון כאשר יש מי שיתפלל, אך יש נער קטן שהוא בעל קול נאה, ומתפלל יפה וברור ויותר טוב מאנשים מבוגרים אחרים, והציבור רוצים למנותו לשליח ציבור קבוע. ויש בזה מחלוקת ראשונים, מפני שהטעם שאסור למנות ילד בר מצוה בקביעות הוא מחמת שזה לא כבוד הציבור. מה זה כבוד הציבור? אפשר לומר, שכיון שיש דין של כבוד הציבור קבעו חכמים כלל, שרק אם נתמלא זקנו אפשר למנותו באופן קבוע. מאידך גיסא, אפשר לומר שכבוד הציבור זה תלוי בציבור, ואם הציבור אומרים שהכבוד שלנו שהוא שיתפלל, הוא מתפלל יפה, בהתעוררות ובכוונה, הם נהנים ממנו, האם בכזה מצב ציבור יכולים למחול על כבודם.

מרן הבית יוסף (סימן נג) מביא בזה מחלוקת ראשונים, ומרן פוסק שהציבור אינם יכולים למחול. כלומר שניתן להעלותו לשליח ציבור רק במצב של אקראי, אך לא באופן קבוע.

#### ה. שליח ציבור בשיבות הקטנות

לעיל אמרנו שכאשר אין מישהו אחר שיתפלל מותר להעלות נער בר מצוה לשליח ציבור, אפילו בקביעות, והנה יש נידון מה הדין כאשר יש מישהו אחר שיהיה שליח ציבור מצוין, ויש נער בר מצוה כנגדו, האם יהיה מותר להעלות את הקטן להיות שליח ציבור? שאולי כל מה שהתירו להעלותו באקראי הוא דווקא כשאין משהו אחר, אבל אם יש אולי עדיף להעלות את הגדול. מאידך גיסא, עצם הדבר שהשלחן ערוך כתב שכשאין מישהו אחר מותר למנותו אפילו בקביעות, משמע שבאקראי מותר אפילו כשיש משהו אחר. הנה המשנה ברורה בביאור הלכה (שם ד"ה חבל בחקלא) מסתפק בזה, אבל במציאות, בכל המקומות פשוט המנהג להקל להעלות ילד בר מצוה באקראי, לא מקפידים על זה. יש מקומות שאדרבה לכבוד הבר מצוה מעלים אותו והוא מתפלל את כל התפילה, מכינים אותו כמו שצריך שילמד להיות שליח ציבור. כמו כן בשיבות הקטנות, וכי תמיד הרמ"ם יעלו להיות שליח ציבור? בוודאי שלא, הרי הם רוצים להרגיל את הבחורים שידעו להתפלל, ובכל פעם מעלים בחור אחר, והבחורים בישיבה קטנה הם בגיל 14-15 וכמעט כולם עדיין לא נתמלא זקנם ובכל זאת מעלים אותם, לא מעלים באופן קבוע אלא באקראי, ואם מעלים בכל פעם מישהו אחר הרי שזה נקרא אקראי. פוק חזי מאי עמא דבר. ואפילו שיש להם רמ"ם שהם כבר גדולים ונתמלא זקנם, בכל זאת נוהגים להקל, ככה פשוט המנהג. ואמנם המשנה ברורה מסתפק בזה, אבל בוודאי שאנחנו יכולים ללכת אחרי המנהג.

#### ו. נער פחות מגיל 20 בתפילת מוסף

יש כמה אחרונים שמעירים, האם אפשר להעלות נער בר מצוה שליח ציבור בתפילת מוסף. השאלה בזה היא איננה רק על נתמלא זקנו, הרי בדרך כלל בחורים בני 16-17 כבר נתמלא זקנם, אך לתפילת מוסף אולי זה לא יועיל, כיון שצריך שיהיה גיל 20. הסיבה לכך, שהרי תפילת מוסף באה במקום קרבן מוסף שהיו מביאים בבית המקדש, והוא היה בא מתרומות הציבור, כל אחד מישראל היה נותן מחצית השקל, ומזה היו קונים את קרבנות הציבור, כולם היו שותפים בזה. והרי בתורה כתוב שהקב"ה ציווה למשה להביא מחצית השקל מבן 20 שנה ומעלה יתן תרומת ה' (שמות ז', י"ד), אם כן רק מגיל 20 שייכים בקרבנות מוסף, אז האם כך הוא הדין לגבי תפילת מוסף. או שמא נאמר שזה דווקא במשכן שהתורה אומרת 20 שנה, אבל כיום שזו רק תפילת מוסף אולי כולם שייכים בזה. זו מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שסוברים שכל אחד ברגע שמתחייב במצוות הוא חייב לתת ולהיות שותף בקרבנות ציבור. וכך דעת הרמב"ם (פסק א' מהלכות שקלים

באדם, שמיד כשנועשה בין 13 הוא מביא שתי שערות, ממילא יש חזקה שהוא גדול לכל דבר. לאור זאת אנחנו מחייבים אותו לשמור מצוות ולהיזהר, זה כבר לא דין חינוך, צריך להיזהר בכל דבר. מאידך גיסא, בגמרא במסכת יבמות (דף) כתוב, שכאשר אדם מת ללא בנים ל"א האח של הבעל שמת צריך לחלוץ, אבל הוא צריך להיות בר מצוה, קטן אינו יכול לחלוץ. אאמור"ר מרן זצוק"ל סיפר לי, שפעם היה בבית הדין מקרה, שהיה תינוק קטן שנולד אח לבעל שנפטר, ולא היו עוד אחים, והאלמנה הזו היתה צריכה לחכות 13 שנים עד שיגדל ויוכל לעשות חליצה. היא כמו עגונה ב-13 שנים האלה. והגמרא אומרת, שצריך לבדוק שהביא שתי שערות, השאלה היא האם כוונת הגמרא שמה שאמרו שיש חזקה, היינו שהוא הביא שתי שערות, זה נאמר כדי לסמוך על זה רק בדרבנן אבל חליצה זה דאורייתא, ובדאורייתא צריך בדיקה, או שבאמת רק לענין חליצה החמירו. ויש מחלוקת ראשונים האם סומכים על החזקה הזאת בדיני דאורייתא. המגן אברהם (סימן לט סק"א) כותב לגבי כתיבת תפילין ומזוזות, שאם הוא בן 13 שנה אינו יכול לכתוב תפילין, כי זה דאורייתא, ובדאורייתא אי אפשר לסמוך על החזקה. ואם כתב תפילין באופן כזה - יש לגנוזם. ויש חולקים על המגן אברהם, ומצאנו שזו מחלוקת מפורשת בראשונים, וכתבתי על זה בהלכה ברורה (סימן לט ועוד).

#### יג. תפילה אחת ביום מדאורייתא

לכאורה יש עוד כמה טענות בעניין הזה. הנה נחלקו הראשונים כמה תפילות ביום הוא חיוב מדאורייתא, הרמב"ן (השנוה לספר המצוות להרמב"ם עשין ד) סובר ששלוש תפילות ביום הם מדאורייתא, וכמו שכתוב (תהלים נה, יח) "ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי" - וכך הוא גורס בגמרא במסכת ברכות (כ.). אבל הרמב"ם (ספר המצוות שם ופרק א מהלכות תפילה הלכה א) והשלחן ערוך (סימן קו סעיף א) סוברים, שמדאורייתא יש חיוב להתפלל רק תפילה אחת ביום. והם גורסים בגמרא שהתפילה היא מצות עשה שלא הזמן גרמא. התורה קבעה (דברים יא, יג) "ולעבדו בכל לבבכם" ודרשו חז"ל (ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א) "איזוהי עבודה שבלב זו תפילה" - תפילה אחת. וחכמים הם שקבעו שלוש תפילות ביום. ממילא אפשר לומר, שאם יעמוד נער בן 13 שלא נבדק, להיות שליח ציבור, שאם תפילה דאורייתא היא רק בתפילה אחת, ושאר התפילות הם מדרבנן, ויתירה מזאת, הרי תפילת ערבית זה יותר קל כיון שאין בה חזרה, וכל אחד מתפלל לבדו תפילת שמונה עשרה, ואפילו אם יש אנשים שלא יודעים להתפלל לא תקנו להם חזרה בתפילת ערבית, אם כן מאוד הגיוני לומר שבתפילת ערבית אין שום בעיה שנער בר מצוה יעלה כשליח ציבור. ובשתי התפילות האחרות, כיון שאדם התפלל תפילה אחת הרי שהכל זה רק מדרבנן.

#### יד. מתי מותר לעשות מנחה קצרה

עוד נקודה, אם הבעיה היא בגלל חזרת הש"ץ, הרי אומרים חזרה בשחרית ובמנחה, חזרה זו תקנה שאסור סתם לבטל אותה, יש הרבה מקומות, אפילו בישיבות, שרוצים למהר ובמנחה עושים קדושה ולא אומרים את כל החזרה, מרן הבית יוסף (סימן רלז) כותב, שבצפת גזרו על העושים כך גזירת נח"ש - ר"ת נידוי, חרם, שמתה. סתם לעמוד ולעשות בקיצור קדושה זה בלתי אפשרי. ורק כשיש מנין מצומצם וחוששים שחלקם לא יענו אמן, או שיש בקהל אנשים שאינם שומרי שבת, או כאשר הזמן מאוחר מאוד, שבמקום כזה מותר לעשות כן לכתחילה. וכמו שהרמב"ם כותב בפירוש בתשובותיו לבטל את החזרה לגמרי אם אין תשעה שעונים אחרי השליח ציבור. אבל סתם לעשות כך לא! יש מקומות ששאלו אותי והתלבטתי בזה מאד, במקום שאם תגיד להם לעשות חזרה שלימה אנשים לא יבואו, וכל אחד ישאר בחדרו ויתפלל ביחיד, ובכך הם מפסידים גם את הקדושה. אבל בבית יוסף כתוב שאי אפשר להקל, וצריך להשתדל כמובן. ואני אמרתי לאנשים ששאלו אותי את השאלה הזאת, שאם הם אומרים קרבנות ולא רוצים לומר חזרה, הרי שעדיף שלא יאמרו קרבנות ויאמרו את החזרה. אכן כמובן שעדיף לומר גם וגם, אבל אם שוקלים מה לבטל - שיבטלו את הקרבנות ויאמרו את החזרה.

#### טו. להוציא את שאינו בקי

חזרת השליח ציבור היא תקנת חכמים, הגמרא במסכת ראש השנה (ל:) אומרת, שהיא נתקנה כדי להוציא את מי שאינו בקי. אם יש מישהו בקהל שלא יודע להתפלל. בארץ היום זה מאד לא מצוי, אבל בחו"ל, כמעט כל האנשים שומרי תורה ומצוות יודעים להתפלל, אפילו אם אינם מבינים עברית, אבל עדיין ישנם כאלו שאינם יודעים

באדם, שמיד כשנועשה בין 13 הוא מביא שתי שערות, ממילא יש חזקה שהוא גדול לכל דבר. לאור זאת אנחנו מחייבים אותו לשמור מצוות ולהיזהר, זה כבר לא דין חינוך, צריך להיזהר בכל דבר. מאידך גיסא, בגמרא במסכת יבמות (דף) כתוב, שכאשר אדם מת ללא בנים ל"א האח של הבעל שמת צריך לחלוץ, אבל הוא צריך להיות בר מצוה, קטן אינו יכול לחלוץ. אאמור"ר מרן זצוק"ל סיפר לי, שפעם היה בבית הדין מקרה, שהיה תינוק קטן שנולד אח לבעל שנפטר, ולא היו עוד אחים, והאלמנה הזו היתה צריכה לחכות 13 שנים עד שיגדל ויוכל לעשות חליצה. היא כמו עגונה ב-13 שנים האלה. והגמרא אומרת, שצריך לבדוק שהביא שתי שערות, השאלה היא האם כוונת הגמרא שמה שאמרו שיש חזקה, היינו שהוא הביא שתי שערות, זה נאמר כדי לסמוך על זה רק בדרבנן אבל חליצה זה דאורייתא, ובדאורייתא צריך בדיקה, או שבאמת רק לענין חליצה החמירו. ויש מחלוקת ראשונים האם סומכים על החזקה הזאת בדיני דאורייתא. המגן אברהם (סימן לט סק"א) כותב לגבי כתיבת תפילין ומזוזות, שאם הוא בן 13 שנה אינו יכול לכתוב תפילין, כי זה דאורייתא, ובדאורייתא אי אפשר לסמוך על החזקה. ואם כתב תפילין באופן כזה - יש לגנוזם. ויש חולקים על המגן אברהם, ומצאנו שזו מחלוקת מפורשת בראשונים, וכתבתי על זה בהלכה ברורה (סימן לט ועוד).

#### י. חזקה דרבא בדיני דאורייתא

אשר על כן השאלה היא מה ההלכה במקרה של נער בר מצוה, האם אפשר להעלותו באקראי להיות שליח ציבור או לא, המגן אברהם (סימן נג סק"י) כותב שכן, וכותב שזה דומה למה שכותב הרמ"א (סימן נה סעיף ה) לגבי צירוף למניין, שמרגע שהוא בן 13 יכול להצטרף למניין, וז"ל: "ומיהו אין מדקדקין בשערות אלא כל שהגיע לכלל שנותיו מחזיקין אותו כגדול ואומרים לעניין זה מסתמא הביא שתי שערות". מקור דברי הרמ"א הוא המהר"י קולון (ש"ת מט), ושם הוא כותב את זה גם לעניין דיני דאורייתא, דהיינו שזו חזקה גמורה. כלומר שהוא עד כשר לכל דבר, ויכול להעיד, ורק בחליצה החמירו בכל שאר הדברים. אך הרמ"א מביא את דבריו רק לעניין צירוף למניין, אך לא כתב מה הדין במקרים אחרים. אבל המגן אברהם לומד מזה גם לגבי שליח ציבור.

#### יא. דין המניין הוא מדרבנן

הפרי מגדים (נאש"ל אברהם טז) מקשה על המגן אברהם, כיצד ניתן להשוות, הרי כל הדין של מניין הוא מדרבנן, וממילא צירופו למניין הוא מדרבנן. שהרי את הדין של מניין יש מחלוקת בחז"ל (ברכות כ"א) מהיכן לומדים את זה, שכתוב (ויקרא כב, לב) "ונקדשתי בתוך בני ישראל", גזירה שווה 'תוך - תוך' מאחי יוסף שכתוב (בראשית מב, ה) "ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים" והם היו עשרה, או מהמרגלים שכתוב (במדבר טו, כ"א) "הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת" יצאו יהושע וכלב נשארו עשרה. אבל כותבים רבותינו הראשונים: הרא"ש (ברכות פרק ג סימן יח) הר"ן, ועוד כמה ראשונים שהדין של מנין הוא דרבנן, והגזירה שווה הזאת היא אסמכתא. וכך הוא להלכה, שחכמים תקנו שכל דבר שבקדושה צריך להיות בעשרה. זו תקנת חכמים.

ממילא מקשה הפרי מגדים, שאפשר לומר שמה שהרמ"א כתב שאפשר לצרף אותו למניין - זה מחמת שהוא מדרבנן. אבל לגבי שליח ציבור שמוציא את הציבור ידי חובת תפילה דאורייתא, אולי באמת אי אפשר.

#### יב. להוציא ממון מנער בן 14

והנה, לאור האמור לעיל, עצם העניין לחלק בין דאורייתא לדרבנן זה לא מוסכים, הרי המהר"י קולון סובר שגם בדאורייתא קטן יכול להוציא. פעם כבר סיפרתי, שכשאמור"ר מרן זצוק"ל כתב את ספר 'לולית חן' לפני יותר משלושים שנה, שאמרתי לו, שבתשובות הרמב"ם (ש"ת פאר הדור סימן נח) דן על אדם שיצא עליו שטר חוב, וכדי להיפטר מהחוב טען שהיה קטן בזמן ההלוואה. והביאו שני עדים שהעידו שהוא היה



להתפלל. פעם כך היה המצב גם בארץ ישראל, וזה היה התפקיד של החזרה - להוציא את מי שאינו בקי.

היה מקרה פעם, שהיה אחד מסכן תלמיד חכם שחלה, קיבל גידול בראשו ה"י, עד של"א הלך לעולמו בצעירותו. במהלך מחלתו עשו לו ניתוח והניתוח גרם שהוא לא ידע להתפלל, איבד את כל מה שהוא ידע בתורה, הוא הפך להיות כלום, הוא יכול היה לדבר, לנהל שיחה עם אנשים, אבל הוא לא ידע לומר כמה זה שנים ועוד שנים. ובשעת התפילה עמד לידו משהו והיה אומר את התפילה קצת בקול שהוא ישמע כדי להוציאו ידי חובה. וכשאני ראיתי את זה אמרתי לו, שזה לא טוב ככה, זה בדיק המקרה שחז"ל קבעו, שהחזרה נועדה כדי להוציא את שאינו בקי, לכן שיעמוד בחזרה ויקשיב, יענה אמן ויצא ידי חובה. וכך אכן עשה. אכן בתפילת ערבית זו שאלה, אולם בתפילת ערבית למעשה אפשר לומר שאיש כזה פטור. ואכמ"ל.

#### טז. חזרת הש"ץ בימינו

בימינו שכולם בקיאים, גם צריך להתפלל חזרה, יש לכך שתי סיבות, האחת, כותב הרא"ש (סג) שכיון שצריך להגיד קדושה, ואי אפשר לומר קדושה בלי כל החזרה. הרמב"ם בתשובותיו (האלף פריימן סימן כז) כותב סיבה אחרת, שכל תקנה שתקנו חכמים אפילו אם בטל הטעם לא בטלה התקנה. אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין. ולכן התקנה לא מתבטלת. לכן אומר הרמב"ם, שחוזרים את כל החזרה אפילו שכולם בקיאים וכולם התפללו ויצאו ידי חובה, משום שזו תקנת חכמים.

#### יז. תקנת ברכת מעין שבע

הרמב"ם לומד כך גם לגבי ברכה מעין שבע, שחכמים תיקנו לומר בליל שבת בגלל שבזמנם הבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר, ויש אנשים שמאחרים, ואז הם יבואו ויפחדו להישאר לבד מפני המזיקים שמחוץ לעיר, מפחדים ללכת אחר כך לבד בחושך. לכן קבעו לומר ברכה מעין שבע. יש אומרים, שבברכת מעין שבע יתעכבו הציבור בינתיים, ואותם אנשים יוכלו להתפלל. ויש אומרים, שאותם המאחרים בעצמם יאמרו ברכה מעין שבע - זו מחלוקת בגאונים ובראשונים.

#### יח. ברכת מעין שבע בימינו

איך שיהיה, התקנה הזו של ברכה מעין שבע ביסודה נתקנה בגלל שבתי הכנסיות שלהם היו מחוץ לעיר, אך בימינו אין דבר כזה, כל בתי הכנסיות הם בתוך העיר, סובר הרמב"ם שאף על פי כן התקנה לא בטלה, וככה אנחנו נוהגים. כמו כן כאן הרי אין את הטעם של הרא"ש שאומר משום הקדושה, שהרי לא אומרים קדושה, ובכל זאת גם הרא"ש מודה שאומרים בימינו ברכה מעין שבע.

#### יט. קידוש בבית הכנסת בימינו

בדומה לכך כתב הרמב"ם (סג) לגבי קידוש בבית הכנסת, שהגמרא בפסחים (קפג.) אומרת שחכמים תקנו לקדש בבית הכנסת מפני האורחים, וסובר הרמב"ם שגם כשאין אורחים כמו בימינו שאין אורחים, שהרי בזמנם האורחים היו אוכלים בחדר הסמוך לבית הכנסת [יש מחלוקת בזה, יש אומרים שהיו אוכלים בבית הכנסת עצמו כי סעודת שבת זו סעודת מצוה ומותר בבית הכנסת].

ומלבד זאת יש טענה נוספת על הדין של קידוש בבית הכנסת, שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה, וממילא אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בבית הכנסת. לכן גם כשיש ברית בשבת בבית הכנסת, אם לא אוכלים בבית הכנסת צריך להזהיר את הציבור שלא יסמכו על הברכות שמברכים על הכוס בשעת הברית, משום שאין קידוש אלא במקום סעודה, ומי ששותה מהכוס, אם עדיין לא קידש עליו להקפיד לשתות רביעית שלימה מהכוס, כדי שיהיה לזה דין של קידוש במקום

סעודה. וכך ראיתי שהיה אאמו"ר מרן זצוק"ל נוהג הרבה פעמים, כשהיה ברית בשבת בבית הכנסת אצלו, למרות שאמנם היה גר בקומה השניה, אבל בניגוד לימות החול שהיה רק טועם מהכוס, אך בברית בשבת היה שותה רביעית שלימה לפני שהיה קורא את השם לתינוק, כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. אך לגבי ליל שבת זו שאלה אם מועיל רביעית כדי להיחשב לקידוש במקום סעודה, דעת מרן השלחן ערוך שבכל מצב מועיל רביעית בקידוש במקום סעודה. אבל יש אחרונים שסוברים שצריך שתי רביעיות.

המסקנה להלכה, ביביע אומר בחלק א' (תל"ח סימן טו) יש תשובה ארוכה בנושא הזה, תשובה יפה מאד שהוא מקיף בה את הנושא מכל הצדדים. המסקנה שלו היא, שבמקום שנהגו לעשות קידוש בשבת בבית הכנסת, כמו שעד היום יש הרבה קהילות אצל הספרדים שנהגו כך במיוחד בחו"ל, עליהם להמשיך לקיים את המנהג על פי תשובת הרמב"ם שזו התקנה. אבל כדאי מאד שהמקדש בבית הכנסת שישתה רביעית שלימה כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. ולגבי אותם עמי הארצות שלא יודעים לקדש שלכל הפחות הם שומעים קידוש, אמנם מדרבנן הם לא מקיימים את הדין של קידוש במקום סעודה, אבל לכל הפחות יקיימו מצות קידוש דאורייתא. [וזה לכשעצמו נושא רחב, כאשר קיים את הדאורייתא ולא קיים את הדרבנן האם חכמים הפקיעו את המצוה או לא, וגם על זה אאמו"ר מדבר שם].

#### כ. כמה טעמים לסמוך על חזקה דרבה בשליח ציבור

על כל פנים מכל האמור אנו רואים, שכאשר חכמים מתקנים תקנה, התקנה קיימת גם כשהטעם של התקנה בטל. לפי זה, בימינו שברוב המקומות כל הציבור התפללו שמונה עשרה הרי שהחזרה של השליח ציבור היא תקנת חכמים, היא דרבנן, ומפני מה נער בר מצוה, הרי כולם מודים שבדרבנן אנחנו סומכים על החזקה כשהוא בן 13. אשר על כן יש לנו כמה סיבות לסמוך על כך שניתן להעלות נער בר מצוה להיות שליח ציבור ולסמוך על חזקה דרבה: א. שיש אומרים שסומכים על החזקה אפילו בדאורייתא. ב. מדאורייתא יש להתפלל רק תפילה אחת ביום. ג. חזרת הש"ץ בימינו שכולם התפללו הרי היא רק דרבנן. בצירוף כל הסיבות הללו אפשר להצדיק את דברי המגן אברהם, ולדמות זאת לצירוף למנין, וכמו שבצירוף במנין מספיק בן 13 כך הדין לגבי השליח ציבור.

#### כא. צריך עיון ברשב"ץ

בזמנו שכתבתי את הלכה ברורה חלק ד', ישבתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל ודברתי איתו על הנושא הזה באריכות, ביביע אומר הוא כתב אריכות גדולה בנושא הזה, והוא הסכים עם מה שאמרתי, שבאמת להלכה אנחנו יכולים לנקוט כדברי המגן אברהם, ולא לחוש לכך שתפילה דאורייתא מכמה סיבות. אולם לאחר מכן מצאתי תשובת הרשב"ץ, שמעניין הוא שלא ראיתי מי שיזכיר אותה. הרשב"ץ כותב (ש"ת ח"ג סימן קע"ג) לגבי נער בר מצוה אם יכול להיות שליח ציבור בערבית של מוצאי שבת שאין בה חזרה, וז"ל: "ומן הדין היה לבודקו אם הביא שתי שערות וכמו שנראה בפרק שלושה שאכלו לענין ברכת המזון להוציא את האחרים". כלומר שדעתו היא, שכמו שברכת המזון היא דאורייתא ולכן קטן אינו יכול להוציא את האחרים, כן הוא הדין שליח ציבור בערבית. עדי כדי כך שכתב: "וכן כתבו המפרשים ז"ל אבל לא דקדקתי בזה הרבה מפני המחלוקת". כלומר כדי שלא יהיו מריבות, ואנשים ככה נהגו, וממשיך: "אבל קודם שיהיה לו שלוש שנים ויום אחד איני מניח". אם כן רואים שלדעתו גם גיל 13 אינו מספיק כדי להיות שליח ציבור.

אבל נראה לי, שלפי מה שהרשב"ץ משווה את שליח ציבור לברכת המזון, הרי שבכך הוא סובר שלא סומכים בכלל להלכה בדברים כאלו על חזקה דרבה, שהרי לכאורה זו תפילת ערבית בסך הכל,

ובכל זאת כותב שלא מועיל, ולכאורה זה צריך עיון. ואין לי למעשה תשובה ברורה על דברי הרשב"ץ הללו, מפני שמילא בברכת המזון מובן שלא סומכים על חזקה דרבא בדאורייתא, אבל למה בערבית דרבנן לא תסמוך על החזקה. ואם כל הסיבה שהוא לא מקפיד על זה היא מפני המחלוקת, משמע שזה לא מוצא חן בעיניו צריך עיון כל הנושא הזה.

#### כב. שלוש עשרה שנה ויום אחד

ויש להוסיף, הנה אמרנו שבאופן אקראי מגיל 13 יכול להיות שליח ציבור. והנה כולם אומרים "13 שנה ויום אחד" - מה הכוונה בזה? הרי בוודאי זו לא סתם תוספת [ - אקסרה...], למשל, ילד נולד בא' בתמוז בצהריים, הוא נהיה בר מצוה ברגע שנגמר ל' סיון שאז זה 13 שנים מלאות, וכשהתחיל א' בתמוז זה היום הנוסף, זה נקרא 13 שנה ויום אחד. כלומר לא ממתנינים עד ב' בתמוז. כמו שתמיד עושים לאנשים מסיבת יום הולדת באותו יום.

ביאור הדבר, שהנה יש מחלוקת גדולה בראשונים על גיל 13 - בר מצוה, האם זה תלוי בשקיעת השמש, בתחילת היום, או שזה תלוי במעת לעת. למשל, נולד בא' בתמוז בשעה 6 בערב, עדיין לא שקעה השמש, האם צריך לחכות עד א' בתמוז ב-6 בערב, או שלעניין זה הוא נולד בא' וכבר בלילה שלפניו בשקיעת השמש הוא כבר נקרא בר מצוה. זו מחלוקת ראשונים. ויש מחלוקת כזו לעניין שיעור של חודש לתינוק בכור לעניין פדיון הבן, שמרן (יו"ד סימן 28 סעיף יא) פסק שעושים את הפדיון בליל ל"א. וגם כאן לגבי נער בר מצוה להיות שליח ציבור, ולגבי צירוף למניין, מרן פוסק שכבר בתחילת היום יכול להצטרף למניין ולהיות שליח ציבור, לא מחכים מעת לעת. לכן למרות שזו מחלוקת ראשונים, בוודאי שאפשר להלכה, שכבר בלילה שנעשה בר מצוה להיות שליח ציבור.

#### כג. אם אבל יכול להיות שליח ציבור בימי השבעה

כל שכן כאשר מדובר ביתום במוצאי שבת, שמרן מביא (סימן 28 סעיף י) שיש שנהגו לעמוד שליח ציבור יתום במוצאי שבת, אפילו שהוא אינו בר מצוה, אפילו קטן, מרן כותב שלא מוחין בידיו. כלומר שדעת מרן באמת היא שזה לא טוב, וגם יתום צריך שיהיה בר מצוה, אבל מרן כתב שאין מוחין בידיו בגלל שיש ענין לעמוד שליח ציבור יתום במוצאי שבת. אצלנו הספרדים אדם שנמצא בשנת אבל או ביום השנה, לא הקפידו לעבור לפני התיבה, מקפידים על הקדיש אבל לא להיות שליח ציבור. אמנם בוודאי שזה חשוב וזה טוב, אפילו במשך כל השנה, אאמו"ר מרן זצוק"ל אמר לנו הבנים, כאשר אמא ע"ה נפטרה, לעבור לפני התיבה, עד כדי כך שבשבעה - אפילו בשבעה היה מחלק אותנו, עשינו כמה מנינים כדי שהבנים יהיו שליחי ציבור, עד כדי כך זה היה חשוב בעיניו - מצד אחד. למרות שמרן השלחן ערוך (יו"ד סימן 28 סעיף ג) משמע שעדיף שהאבל לא יעלה בימי השבעה, אך יש תשובה ביביע אומר (ח"ד חו"ד סימן 28 אות ז) שאפשר

לאבל לעלות שליח ציבור בתוך השבעה, כך הוא סבר, ואני הראיתי לו בתשובות הרמב"ם (מהדורת בלאו) שיצאו לפני 70\60 שנה, שכתוב שם בפירוש שאפילו אבל בתוך שבעה יכול להיות שליח ציבור, כיון שהוא מחויב בדבר, וכל שהוא מחויב בדבר מוציא את האחרים ידי חובה. אבל מצד שני, כמובן צריך לדעת מה שאמרתי בשבוע שעבר, שלא יהיה מצב שאדם מתפלל לעילוי נשמת והוא לא מבטא נכון, אם הוא לא מבטא נכון הרי שחלילה זה יכול להיות קטרוג, זה לא טוב, ובוודאי להילחם על זה ולעשות מחלוקת זה לא ראוי, המשנה ברורה כותב סדר עדיפויות, שאם זה יום השנה זה קודם לאדם שהוא בתוך שנת אבל, ואכמ"ל.

היה אחד שהיה מתפלל לא כל כך טוב אבל הוא כל כך היה אוהב את זה... ומתעקש, ולא רצו לפגוע בו. פעם היה ראש חודש ואמרתי לו שהרמ"א כותב שבראש חודש שיש הלל צריך שמחה ולכן אולי עדיף שלא יתפלל, והוא השיב לי, אבל לא קבלנו הוראות הרמ"א... אז אני אמרתי לו, אם קיבלנו הוראות מרן הרי הוא בכלל לא מזכיר את זה שצריך לעלות שליח ציבור מלבד מה שכתב על מוצאי שבת. מרן הביא את העניין של מוצאי שבת באורח חיים וגם ביורה דעה, כי מוצאי שבת זה ענין מיוחד שהרשעים לא נמצאים בגיהנום, יש להם חופש בשבת. מחמת כן גם כתוב שבמוצאי שבת יש ענין גדול שכשעומד שליח ציבור במוצאי שבת ובמילה 'ברכו' שיאריך כמה שיותר כביכול להקל את זה קצת. לכן גם יש ענין יותר בלעבור לפני התיבה במוצאי שבת.

#### כד. סיכום הדברים הלכה למעשה

להלכה, נער מגיל 13 יכול להיות שליח ציבור באקראי גם במוסף, ובכל התפילות. ואפילו אם יש אחד שנתמלא זקנו נהגו להקל. אבל שליח ציבור קבוע אפילו כשהציבור מוחלים, כגון שהוא מתפלל יפה ונעים מאד, לא ממנים אלא למי שנתמלא זקנו. אולם כל זה הוא בתפילות הקבועות, אבל אם מדובר בפיוטים ובסליחות שביום הכיפורים שבסוף כל תפילה וכל כיו"ב, אפשר להקל.

כאן בבית המדרש 'יחווה דעת' אאמו"ר מרן זצוק"ל הגיע לכאן לפני פסח בשנת תשנ"ד, והוא התפלל כאן די הרבה שנים ובימים נוראים הוא היה מתפלל כאן והשליח ציבור בכל הסליחות שהיה עובר לפני התיבה היה בני הרב עובדיה, הוא היה מאד נהנה לשמוע אותו, הוא היה מתפלל יפה מאד, זה היה אחרי הבר מצוה שלו, אבל הוא נתן לו בשמחה שיתפלל, הוא היה מתפלל בהתעוררות, הוא היה מאד נהנה לשמוע אותו, אבל כמובן חזרה הוא לא נתן לו עדיין בימים ההם, במיוחד שהוא בעצמו היה מתפלל חזרה, והיו לנו פה שליחי ציבור תלמידי חכמים שהתפללו את החזרה.



## קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

**6730**  
972732496730

ניתן להפנות שאלות  
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון  
למתקשרים מחו"ל: